

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 2

КЪМ ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА – СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ – ДОЛОМИТИЗИРАНИ ВАРОВИЦИ И ДОЛОМИТИ, ОТ НАХОДИЩЕ „СМОЛСКО“, ОБЩИНА МИРКОВО, ОБЛАСТ СОФИЯ, СКЛЮЧЕН НА 21 ДЕКЕМВРИ 2004Г. МЕЖДУ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРЕДСТАВЛЯВАН ОТ МИНИСТЪРА НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО И „АВТОМАГИСТРАЛИ ХЕМУС“ АД, ГР. СОФИЯ, ИЗМЕНЕН И ДОПЪЛНЕН С ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1 ОТ 6 ФЕВРУАРИ 2008Г.

Днес, 20.04 2023г. /двадесет и четвърта две хиляди двадесет и трета година/ в гр. София, Република България, на основание:

- чл. 25, ал. 2, т. 2, чл. 36, ал. 2 и 4, чл. 66в, ал. 6 от Закона за подземните богатства (ЗПБ), § 87, ал. 2 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на ЗПБ (обн. ДВ, бр. 79 от 2020г.);

- Решение № 84 на Министерския съвет от 31 януари 2023г. за даване на съгласие за изменение на Договора за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства – строителни материали – доломитизирани варовици и доломити, от находище „Смолско“, община Мирково, Софийска област, сключен на 21 декември 2004г. между Министерския съвет на Република България, представляван от министъра на регионалното развитие и благоустройството и „Автомагистрали Хемус“ АД, гр. София, изменен и допълнен с допълнително споразумение № 1 от 6 февруари 2008г., за отправяне на предложение до концесионера за изменение и допълнение на концесионния договор и за даване на разрешение за прехвърляне изцяло на правата и задълженията по концесията;

- чл. 3, ал. 2, чл. 33, ал. 1 и чл. 55 от Договора за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства – строителни материали – доломитизирани варовици и доломити, от находище „Смолско“, община Мирково, област София, сключен на 21 декември 2004г. между Министерския съвет на Република България, представляван от министъра на регионалното развитие и благоустройството и „Автомагистрали Хемус“ АД, гр. София, изменен и допълнен с допълнително споразумение № 1 от 6 февруари 2008г. („Договора“)

СТРАНИТЕ

1. МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, представляван от Министъра на енергетиката – **РОСЕН ХРИСТОВ**, наричан за краткост **КОНЦЕДЕНТ**,

2. „ВИТЕЗ ПРОСПЕКТ“ АД, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 831643461, със седалище и адрес на управление: гр. София 1113, район Изгрев, ж.к. Дианабад, ул. „Тинтява“ № 15-17, представлявано от Христин Савов –изпълнителен директор, и

Допълнително споразумение № 2 към договор за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства – строителни материали – доломитизирани варовици и доломити от находище „Смолско“, община Мирково, област София

3. „КАРИЕРА СМОЛСКО“ ЕООД, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 206808738, със седалище и адрес на управление гр. София 1113, район Изгрев, ж.к. Дианабад, ул. „Тинтява“ № 15-17, представлявано от Даниел Цветанов - управител,
сключиха настоящото допълнително споразумение за следното:

Чл. 1. (1) „Витез Проспект“ АД, гр. София, прехвърля изцяло на „Кариера Смолско“ ЕООД, гр. София, правата и задълженията си, произтичащи от Решение № 888 на Министерския съвет от 10 ноември 2004г. и Договора за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства – строителни материали – доломитизирани варовици и доломити, от находище „Смолско“, община Мирково, област София, сключен на 21 декември 2004г. между Министерския съвет на Република България, представляван от министъра на регионалното развитие и благоустройството и „Автомагистрала Хемус“ АД, гр. София, изменен и допълнен с допълнително споразумение № 1 от 6 февруари 2008г.

(2) „Кариера Смолско“ ЕООД, гр. София, приема да встъпи изцяло в правата и задълженията на „Витез Проспект“ АД, гр. София, произтичащи от Решение № 888 на Министерския съвет от 10 ноември 2004г. и Договора за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства – строителни материали – доломитизирани варовици и доломити, от находище „Смолско“, община Мирково, област София, сключен на 21 декември 2004г. между Министерския съвет на Република България, представляван от министъра на регионалното развитие и благоустройството и „Автомагистрала Хемус“ АД, гр. София, изменен и допълнен с допълнително споразумение № 1 от 6 февруари 2008г.

(3) „Кариера Смолско“ ЕООД, гр. София, поема всяко неизпълнено от „Витез Проспект“ АД, гр. София, задължение, възникнало до датата на влизане в сила на настоящото допълнително споразумение.

Чл. 2. Срокът на предоставената концесия за добив на подземни богатства – строителни материали – доломитизирани варовици и доломити, от находище „Смолско“, община Мирково, област София, се удължава с 9 (девет) години, считано от 8 март 2025г.

Чл. 3. Срокът на концесията се удължава при условията на Договора и на Решение № 84 на Министерския съвет от 31 януари 2023г.

Чл. 4. (1) „Кариера Смолско“ ЕООД, гр. София, се задължава в срок до 8 (осем) месеца, считано от 8 март 2025г., при спазване на условието по чл. 5, ал. 2, да представи в Министерството на енергетиката:

1. изменение на цялостния работен проект за добив и първична преработка на подземни богатства от находището за срока на удължаването на договора до 8 март 2034г.;

Допълнително споразумение № 2 към договор за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства – строителни материали – доломитизирани варовици и доломити, от находище „Смолско“, община Мирково, област София

2. изменение на проекта по чл. 6, т. 3 от Договора, за рекултивация на концесионната площ по чл. 2, ал. 1, т. 1 от него (изменение на цялостния работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи), за срока на удължаването на договора (до 8 март 2034г.), представляващ неразделна част от проекта по т. 1. Концесионерът представя на министъра на енергетиката актуализация на цялостния работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи след изтичане на 5 (пет) години от датата на влизане в сила на удължението (8 март 2025г.). Проектът задължително съдържа информация за размера на необходимите средства по конкретните мероприятия. Концесионерът извършва ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи за своя сметка при условия и в срокове, определени в съгласувания проект.

(2) Годишният работен проект за първата година от срока на удължението се предоставя заедно с проекта по ал. 1, т. 1.

(3) При пълно неизпълнение или неточно, включително забавено изпълнение на някое от задълженията по ал. 1, т. 1 или т. 2, или ал. 2, концесионерът дължи освен реално изпълнение и неустойката по чл. 38, ал. 1 от Договора.

(4) След съгласуването на проектите по ал. 1 и ал. 2 от министъра на енергетиката, същите стават неразделна част от Договора.

Чл. 5. (1) Концесионерът уведомява компетентния орган по околна среда за инвестиционното предложение за добив за срока на удължаване с оглед определяне на необходимата процедура по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), в съответствие с чл. 93, ал. 1, т. 2 от ЗООС.

(2) Проектите по чл. 4, ал. 1 да бъдат разработени в съответствие с изискванията на чл. 83 и чл. 84, ал. 2 от ЗПБ и въз основа на влязло в сила решение по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), с което се одобрява осъществяването на инвестиционното предложение или на решение, с което е преценено да не се извършва ОВОС, постановено по реда на глава шеста от ЗООС и чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие.

(3) Съгласувателното становище на министъра на енергетиката е в съответствие с условията на решението по ал. 2. Решението на компетентния орган по околна среда относно внесените изменения и/или допълнения в инвестиционното предложение е задължителна предпоставка за съгласуване на измененията и/или допълненията на цялостния работен проект за добив и първична преработка.

(4) При възникнала необходимост от последващи изменения и/или допълнения на проектите по чл. 4, ал. 1 концесионерът уведомява компетентния орган по околна среда за уточняване на необходимостта от провеждане на процедури по реда на нормативната уредба по опазване на околната среда преди съгласуването на измененията и/или допълненията.

Чл. 6. (1) „Кариера Смолско“ ЕООД, гр. София, се задължава в срок до 14 дни от датата на подписване на настоящото допълнително споразумение, да предостави безусловна и неотменяема годишна банкова гаранция, обезпечаваща изпълнението на всички задължения по концесионния договор, в т.ч. за концесионно плащане, извършване на годишната вноска от обезпечението по чл. 16, ал. 4 от Договора, данък върху добавената стойност (ДДС), лихви за забавено изпълнение на задължението за концесионно плащане, лихви за забавено изпълнение на задължението за плащане на ДДС, както и неустойки при неизпълнение на всяко едно непарично задължение или при нарушаване на условие по концесията, в размер на 100 на сто от стойността на концесионното плащане за предходната година с начислен ДДС, за 2023г. Гаранцията следва да е валидна до последния календарен ден на м. февруари 2024г.

(2) Концедентът връща оригинала на предоставената банкова гаранция за първото шестмесечие на 2023 г. на „Витез Проспект“ АД, гр. София, в 30-дневен срок след представяне на банковата гаранция по ал. 1.

(3) При пълно неизпълнение или неточно, включително забавено изпълнение на задължението по ал.1, концесионерът дължи освен реално изпълнение и неустойка за забава в размер 0,5 на сто от стойността на гаранцията за всеки просрочен ден, но не повече от стойността на гаранцията.

Чл. 7. (1) В срок до 30 (тридесет) дни от датата на подписване на настоящото допълнително споразумение „Кариера Смолско“ ЕООД, гр. София, и министъра на енергетиката, сключват договор с избрана от тях банка за доверителна банкова сметка със специално предназначение за обезпечаване изпълнението на задълженията, свързани с опазването и възстановяването на околната среда и рекултивацията, при условията на чл. 16, ал. 4 и ал. 6-13 от Договора.

(2) В срок до 30 (тридесет) дни от датата на сключване на договора по ал. 1 сумите, внесени от „Витез Проспект“ АД, гр. София, по откритата от него доверителна банкова сметка със специално предназначение и натрупани до датата на подписване на настоящото допълнително споразумение, се превеждат в сметката по ал. 1.

(3) При неизпълнение на задължението по ал. 2 в определения срок, „Кариера Смолско“ ЕООД, гр. София, се задължава да внесе по сметката по ал. 1 сума, съответстваща на броя на вноските за всяка от годините, изтекли от датата на влизане в сила на концесионния договор до датата на подписване на настоящото допълнително споразумение, в срок до 30 (тридесет) дни от изтичане на срока по ал. 2.

(4) Дължимата вноска за всяка година от срока на удължаването на концесията представлява 1/9 част от разликата между стойността на паричните средства за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи, определени в изменения цялостен работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи и сумата по сметката, набрана за изтеклия срок на концесията.

Допълнително споразумение № 2 към договор за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства – строителни материали – доломитизирани варовици и доломити, от находище „Смолско“, община Мирково, област София

(5) При промяна на общия размер на паричните средства, предвидени за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи, в резултат на актуализиране на цялостния работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи, концесионерът е длъжен в срок до един месец след съгласуване от министъра на енергетиката на актуализацията на проекта, да започне да внася суми, съгласно актуализирания работен проект, като бъде отчетена сумата по сметката, набрана за изтеклия срок на концесията.

(6) При пълно неизпълнение или неточно, включително забавено изпълнение на някое от задълженията по ал. 1, 3 или 5 концесионерът дължи освен реално изпълнение и неустойка за забава в размер 0,5 на сто от стойността на съответната вноска по финансовото обезпечение за всеки просрочен ден, но не повече от стойността на вноската по финансовото обезпечение.

Чл. 8. Член 2 от Договора се изменя така:

1. Алинея 1, т. 1 се изменя така:

„1. концесионна площ с размер 43.7 дка, индивидуализирана с координатите на точки от № 1 до № 9 в координатна система „1970г.“ и в координатна система БГС 2005, тип на координатите: кадастрални, съгласно Приложение № 1. В тези граници концесионната площ включва:

а) находище „Смолско“ с площ 26.1 (двадесет и шест цяло и една десета) дка, индивидуализирана с координатите на точки от № 1 до № 13 по външния контур на запасите, в координатна система БГС 2005, тип на координатите: кадастрални, съгласно специализирана карта и координатен регистър;

б) площите, необходими за осъществяване на дейностите по концесията, извън добива.

2. Алинея 2 се отменя.

Чл. 9. В чл. 3 ал. 2 от Договора се изменя така:

„(2) Срокът на концесията може да бъде удължаван при условията на нормативната уредба, действаща към датата на подаване на заявлението за удължаване.“

Чл. 10. В чл. 5, т. 1 от Договора думите „Министерство на околната среда и водите“ се заменят с „министъра на енергетиката“.

Чл. 11. Член 6 от Договора се изменя и допълва така:

1. в т. 2 думите „и има характера на минималната задължителна работна програма, съгласно чл. 66, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства“ се заличават;

2. точка 4 се изменя така:

„4. да разработва и представя на министъра на енергетиката годишен работен проект за добив и първична преработка за всяка година от срока на концесията; срокът за представяне е до 15 ноември на годината, предхождаща годината, за която се

отнася проектът; след съгласуване с министъра на енергетиката, всеки годишен работен проект става неразделна част от концесионния договор."

3. точка 12 се изменя така:

"12. да не разкрива и да не предоставя на трети лица документация и информация по чл. 13 от ЗПБ без изрично писмено съгласие от министъра на енергетиката;"

4. точка 14 се изменя така:

"14. да предоставя ежегодно в срок до 31 януари, както и при поискване геоложка, маркшайдерска и планово-статистическа документация за установяване на движението на запасите от подземни богатства и процента на загуби;"

5. създава се т. 21 със следното съдържание:

"21. да спазва стриктно изискванията на чл. 160, ал. 2 от Закона за културното наследство".

Чл. 12. Член 7, т. 2 от Договора се изменя така:

"2. право на съсобственост с концесионера, а след прекратяване на концесията – право на собственост – върху придобитата по време на концесията геоложка и техническа документация;"

Чл. 13. Член 8 от Договора се допълва, като се създава т. 4 със следното съдържание:

"4. да не разкрива и да не предоставя на трети лица документация и информация по чл. 13 от ЗПБ без изрично писмено съгласие от концесионера."

Чл. 14. Член 10, ал. 3 от Договора се изменя така:

1. в т. 2 думите "паметници на културата" се заменят с "културните ценности";

2. в т. 3 думите "министъра на околната среда и водите" се заменят с "министъра на енергетиката";

3. точка 9 се изменя така:

"9. да документира и съгласува с министъра на енергетиката допуснати извънпроектни загуби на подземни богатства и на полезни компоненти при добива и първичната им преработка;"

4. в т. 10 думите "Министерство на околната среда" се заменят с "министъра на енергетиката";

5. в т. 11 думите "паметници на културата" се заменят с "културни ценности";

Чл. 15. В чл. 12, ал. 1 от Договора думите "Закона за застраховането" се заменят с "Кодекса за застраховането";

Чл. 16. Член 16 от Договора се изменя и допълва така:

1. В ал. 1 т. 1 се изменя така:

"1. безусловна и неотменяема годишна банкова гаранция, обезпечаваща изпълнението на всички задължения по концесионния договор, в т.ч. концесионно плащане, извършване на годишна вноска от обезпечението по т. 2, данък върху

Допълнително споразумение № 2 към договор за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства – строителни материали – доломитизирани варовици и доломити, от находище "Смолско", община Мирково, област София

добавената стойност (ДДС), лихви за забавено изпълнение на задължението за концесионно плащане, лихви за забавено изпълнение на задължението за плащане на ДДС, както и неустойки при неизпълнение на всяко едно непарично задължение или при нарушаване на условие по концесията;"

2. В ал. 3:

а) в основния текст думите „за изпълнението на паричните задължения по концесионния договор следва да се даде“ се заменят с „по ал. 1, т. 1 да се дадат“, а думите „от българска банка“ се заличават;

б) точка 2 се изменя така:

„2. банковата гаранция по ал. 1, т. 1 е в размер на 100 на сто от стойността на концесионното плащане за предходната година с начислен ДДС, но не по-малко от стойността на минималното годишно концесионно плащане с начислен ДДС и се предоставя на концедента до 31 януари на съответната година;"

в) точка 3 се изменя така:

„3. банковите гаранции по т. 2 следва да са валидни до последния календарен ден на месец февруари на следващата календарна година;"

г) създават се т. 4 и т. 5 със следното съдържание:

„4. в случай на пълно неизпълнение или неточно, включително забавено изпълнение на което и да е от договорните задължения от страна на концесионера, концедентът има право да събере дължимите по договора суми, произтичащи от концесионни плащания, дължима вноска по ал. 6, ДДС, лихви и неустойки, като отправи писмено искане до съответната банка, копие от което изпраща на концесионера;

5. при усвояване изцяло или на част от банкова гаранция по т. 2, концесионерът е длъжен да възстанови нейния размер в 10-дневен срок от уведомлението на концедента за усвояването й."

3. Алинея 6 се допълва, като се създава ново изречение второ:

„Концесионерът е длъжен да представя доказателства за извършените преводи в сметката по ал. 4 на концедента в срок до три работни дни от депозирането на сумите."

4. Алинея 9 се изменя и допълва така:

а) в т. 1 думите „рекултивационни мероприятия, свързани с възстановяването на околната среда“ се заменят с „дейностите по ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи“, а думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят с „министъра на енергетиката“;

б) в т. 2 думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят с „министъра на енергетиката“;

г) Създава се нова ал. 10 със следното съдържание:

„(10) Когато към датата на прекратяване на договора размерът на набраните по доверителната сметка средства превишава фактическата стойност на необходимите за

изпълнение дейности след тяхното приключване, разликата в повече се освобождава в полза на концесионера.”.

д) Създава се ал. 11 със следното съдържание:

„(11) В случаите на прекратяване на договора по взаимно съгласие, наличните към момента на прекратяването средства се освобождават в съответствие с разпоредбите на споразумението за прекратяване на концесионния договор.”

е) досегашната ал. 10 става ал. 12.

ж) създава се ал. 13 със следното съдържание:

„(13) Финансовото обезпечение по ал. 1, т. 2 не може да бъде предмет на принудително изпълнение.”

Чл. 17. Член 17 от Договора се изменя така:

„Чл. 17. Концесионерът е длъжен да извършва дейностите по предоставената концесия съгласно изискванията на ЗПБ, свързани с опазването на земните недра чрез рационалното използване на подземните богатства и изискванията на действащото законодателство по опазване на околната среда, включително мерките за предотвратяване на свлачищата и ерозията, човешкото здраве, земеделските земи, горите и на културните ценности.”

Чл. 18. В чл. 18 от Договора думите „проекта за рекултивация” се заменят с „проекта по чл. 6, т. 3”.

Чл. 19. В чл. 19 от Договора думите „съгласно чл. 4 от Закона за концесиите” се заличават.

Чл. 20. Член 20 от Договора се изменя така:

1. в ал. 1 думите „съгласно чл. 4 от Закона за концесиите” се заличават;

2. в ал. 2 думите „чл. 23, ал. 3 от” се заличават;

Чл. 21. Член 21 от Договора се изменя така:

1. в ал. 2 думите „министърът на регионалното развитие и благоустройството” се заменят с „министърът на енергетиката”;

2. в ал. 3 думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството” се заменят с „министъра на енергетиката”;

Чл. 22. Член 24 от Договора се изменя и допълва така:

1. в ал. 1 т. 3, 4 и 5 се изменят така:

„3. Размерът на всяко плащане се определя конкретно за всяка 6-месечна вноска, като 7 (седем) на сто от базата за изчисляване на концесионното плащане се умножи по добитото количество подземно богатство за съответния отчетен период, съгласно чл. 1, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Методиката за определяне на конкретния размер на концесионното възнаграждение за добив на строителни и скалнооблицовъчни материали – приложение № 4 към чл. 11 от Наредбата за принципите и методиката за определяне на концесионното възнаграждение за добив на подземни богатства по реда

Допълнително споразумение № 2 към договор за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства – строителни материали – доломитизирани варовици и доломити, от находище „Смолско”, община Мирково, област София

на Закона за подземните богатства, приета с Постановление № 127 на Министерския съвет от 1999 г. (обн., ДВ бр. 59 от 1999 г., изм. и доп., бр. 46 от 2007 г.) (Наредбата);

4. Размерът на концесионното плащане за единица добито подземно богатство не може да бъде по-нисък от стойността, получена съгласно чл. 1, ал. 3, т. 1, буква „а“ – скали за трошени фракции и ал. 4 от Методиката - приложение № 4 към чл. 11 от Наредбата и Регламент (ЕО) № 1165/98 на Съвета от 19 май 1998 г. относно краткосрочната статистика и последващите му изменения;

5. Минималният размер на концесионното плащане за всеки отчетен период (шестмесечие) от срока на концесията не може да бъде по-нисък от сумата, определена на база 30 на сто от предвидения средногодишен добив за срока на концесията – 16 313 тона/шестмесечие добити доломитизирани варовици и доломити и предвидените стойности за единица добито подземно богатство съгласно т. 4“.

2. в ал. 5 думите „Министерството на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят с „Министерството на енергетиката“;

3. Алинея 6 се изменя така:

„(6) Министърът на енергетиката на основание чл. 61, ал. 5 от ЗПБ превежда по бюджета на община Мирково, част от извършеното концесионно плащане в размер 50 (петдесет) на сто, без ДДС.“

Чл. 23. В чл. 30 от Договора думите „чл. 25, ал. 2-5 от“ се заличават;

Чл. 24. В чл. 33, ал. 1 от Договора думите „чл. 25, ал. 2-5 от“ се заличават;

Чл. 25. Член 38 от Договора се изменя и допълва така:

1. Алинея 1 се изменя така:

„**Чл. 38.** (1) При пълно неизпълнение или неточно, включително забавено изпълнение на което и да е от непаричните задължения по чл. 6, т. 2, т. 3, т. 4, т. 14 и чл. 24, ал. 5 концесионерът дължи освен реално изпълнение и неустойка с размер 0,5 на сто от минималното годишно концесионно плащане с начислен ДДС за всеки просрочен ден, но не повече от 50 на сто от минималното годишно концесионно плащане с начислен ДДС, за всяко едно задължение.“

2. в ал. 2 думите „по чл. 6, т. 2, т. 3 и т. 4“ се заменят с „по чл. 6, т. 2, т. 3, т. 4, т. 14 или по чл. 24, ал. 5“;

3. Създават се ал. 3 и ал. 4 със следното съдържание:

„(3) При пълно неизпълнение или неточно, включително забавено изпълнение на някое от задълженията по чл. 16, ал. 1, т. 1, ал. 3, т. 2 и т. 3 и ал. 6 концесионерът дължи освен реално изпълнение и неустойка за забава в размер 0,5 на сто от стойността на съответната гаранция/вноска по финансовото обезпечение за всеки просрочен ден, но не повече от стойността на гаранцията/вноската по финансовото обезпечение.

(4) При пълно неизпълнение или неточно, включително забавено изпълнение на задължението по чл. 16, ал. 3, т. 5, концесионерът дължи освен реално изпълнение и

неустойка за забава в размер 0,5 на сто на ден, изчислена върху частта от банковата гаранция, която е усвоена от концедента, но не е довнесена от концесионера в указания 10-дневен срок, но не повече от стойността на гаранцията."

Чл. 26. Член 41 от Договора се изменя и допълва така:

1. Алинея 1 се изменя така:

„(1) Цялостният контрол по изпълнение на концесионния договор се осъществява от министъра на енергетиката.“

2. Създават си ал. 4 и ал. 5 със следното съдържание:

(4) Контролът по изпълнението на договора включва периодичен контрол на изпълнението на условията на концесията и на задълженията на концесионера по концесионния договор в съответствие с предвиденото в него.

(5) Контролът се осъществява чрез:

1. длъжностни лица от Министерство на енергетиката;
2. назначена от министъра на енергетиката комисия за контрол по изпълнението на концесионните договори (комисия за контрол);
3. лица, на които са възложени контролни дейности по чл. 41а, ал. 4."

Чл. 27. Създават се чл. 41а и чл. 41б:

„Чл. 41а. (1) Длъжностните лица по чл. 41, ал. 5, т. 1 осъществяват периодичен контрол чрез:

1. проверка и анализ на документите за отчитане на резултатите от изпълнението на задълженията на концесионера, определени в концесионния договор;
2. планирани проверки на място, извършвани въз основа на предварително одобрен график;
3. извънредни проверки на място – при възникнала необходимост.

(2) Въз основа на констатациите от извършения по предходната алинея контрол длъжностните лица изготвят доклад до комисията за контрол, в който се правят предложения за мерки за отстраняване на констатираните неизпълнения на концесионния договор, както и за сезиране на компетентните органи – при констатирано неизпълнение на нормативни изисквания.

(3) Комисията за контрол разглежда внесените доклади по предходната алинея и приема решения, с които дава указания на длъжностните лица по чл. 41, ал. 5, т. 1 и/или прави предложения до министъра на енергетиката.

(4) В изпълнение на своите функции, комисията за контрол има право да извършва проверки на място, както и да предлага на министъра на енергетиката възлагането на трети лица на изпълнението на определени експертни или технически дейности, свързани с контролната дейност.

Чл. 41б. (1) Контролните органи и лица по чл. 41, ал. 5 са длъжни да:

1. установяват обективно фактите;

2. опазват служебната, производствената и търговската тайна, както и да не разгласяват данни от проверките преди тяхното приключване.

(2) Длъжностните лица по чл. 41, ал. 5, т. 1 отразяват резултатите от проверките в констативни протоколи."

Чл. 28. Член 51 от Договора се изменя така:

1. Алинея 2 се изменя така:

„(2) За надлежно съобщени ще се считат документирано изпратените писмени съобщения на следните адреси:

ЗА КОНЦЕДЕНТА:

Република България

гр. София 1000

ул. "Триадица" № 8

Министерство на енергетиката

телефон: 02 9263 197; 02 9263 272;

факс: 02 9263 252

ЗА КОНЦЕСИОНЕРА:

Република България

гр. София, п.к. 1113

район Изгрев, ул. „Тинтява“ № 15-17

„Кариера Смолско“ ЕООД

телефон: 0889 622 922

e-mail: office@vitezprospect.eu"

2. Алинея 3 се изменя така:

„(3) Съобщенията се изпращат по пощата с обратна разписка, по факс или чрез електронната поща или чрез фактическото им внасяне в деловодството на Министерството на енергетиката. Датата на постъпване на съобщението при адресата се удостоверява с пощенското клеймо на приемната пощенска станция, с потвърждението за получаване по факс, с копие от електронния запис за полученото по електронен път съобщение или с поставяне от деловодител на Министерството на енергетиката на входящ номер върху съобщението."

3. Алинея 4 се изменя така:

„(4) При промяна в данните, посочени в ал. 2 всяка от страните е длъжна да уведоми другата страна в тридневен срок от настъпване на промяната. В случай на неизпълнение на задължението по предходното изречение, съобщение, изпратено на стария адрес (в т.ч. и електронен) или факс ще се счита за изпратено по надлежния ред."

Чл. 29. (1) Навсякъде в Договора, освен в преамбюла, наименованието „Автомогистрали Хемус“ АД, гр. София, се заменя с „Кариера Смолско“ ЕООД, гр. София.

(2) Навсякъде в Договора думите „област София“ се заменят със „Софийска област“, а думите „свързани с опазване/то и възстановяване/то на околната среда и рекултивация/та“ се заменят със „свързани с ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи.

(3) Навсякъде в Договора думите „Приложение № 1“ и „Приложение № 2“ се заменят с „Приложение № 1“, а думите „Приложение № 3“ се заменят с „Приложение № 2“.

Чл. 30. (1) Приложение № 1 – Координатен регистър – 1 лист и Приложение № 2 – Схема на концесионната площ на находище „Смолско“ – 1 лист, към Договора, се заменят с Приложение № 1 към настоящото допълнително споразумение.

(2) Приложение № 3 „Образец – отчет за дължимото концесионно възнаграждение – 3 листа“ към Договора, се заменя с Приложение № 2 към настоящото допълнително споразумение.

Неразделна част от настоящото допълнително споразумение са следните приложения:

Приложение № 1 – Съвместна схема, координатен регистър и специализирана карта на концесионната площ и на находище „Смолско“;

Приложение № 2 – Отчет за дължимото концесионно плащане за добив на подземни богатства.

Настоящото допълнително споразумение съдържа 12 (дванадесет) страници, изготви се в три еднообразни екземпляра – по един за концедента, за „Витез Проспект“ АД, гр. София и за „Кариера Смолско“ ЕООД, гр. София, неразделна част е от Договора за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства – строителни материали – доломитизирани варовици и доломити, от находище „Смолско“, община Мирково, област София, сключен на 21 декември 2004г. между Министерския съвет на Република България, представляван от министъра на регионалното развитие и благоустройството и „Автоматострали Хемус“ АД, гр. София, изменен и допълнен с допълнително споразумение № 1 от 6 февруари 2008г., и влиза в сила от датата на подписването му, с изключение на клаузите на чл. 2 – 5, които влизат в сила от 8 март 2025г.

ЗА КОНЦЕДЕНТА:

РОСЕН ХРИСТОВ
МИНИСТЪР НА ЕНЕРГЕТИКАТА

ЗА „ВИТЕЗ ПРОСПЕКТ“ АД:

ХРИСТИН САВОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

ЗА „КАРИЕРА СМОЛСКО“ ЕООД

ДАНИЕЛ ЦВЕТАНОВ
УПРАВИТЕЛ

Допълнително споразумение № 2 към договор за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства – строителни материали – доломитизирани варовици и доломити, от находище „Смолско“, община Мирково, област София

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

Съвместна схема на концесионната площ и на находище „Смолско“;

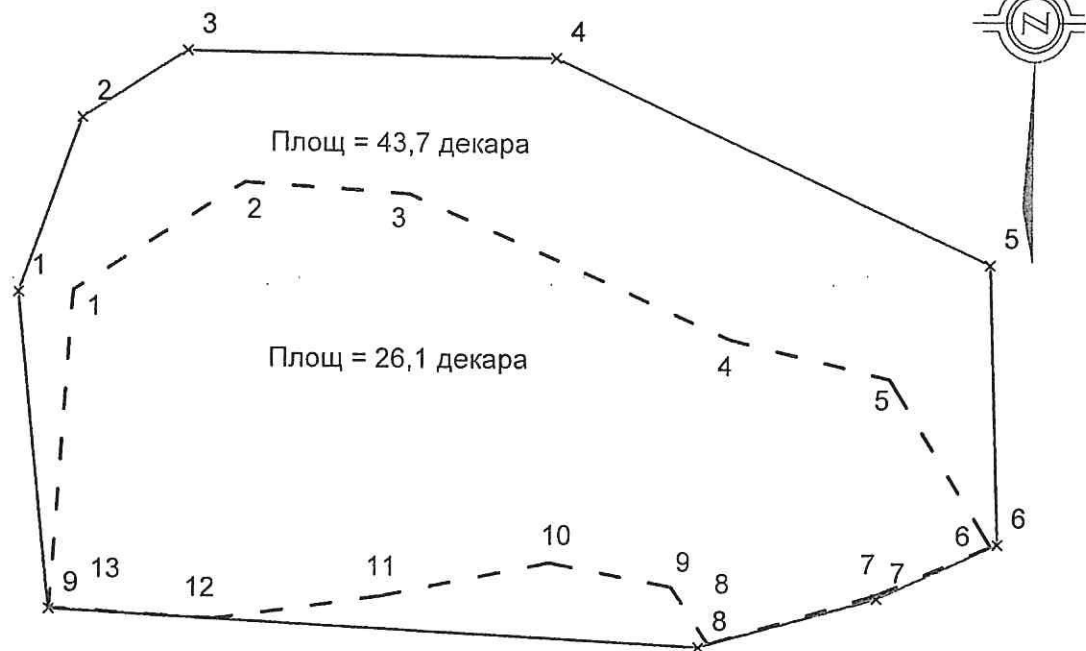
Координатен регистър на граничните точки на концесионната площ на находище „Смолско“, в координатна система „1970г.“ и в координатна система БГС 2005, тип на координатите: кадастрални;

Специализирана карта на находище „Смолско“;

Съвместна схема на границата на концесионната площ и
контура на находище

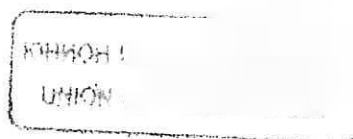
"СМОЛСКО"

М 1: 2 000



ЛЕГЕНДА:

- 3 — Граница на концесионната площ
- - - 3 - характерна точка 3
- 13 — Контур на находището
- - - 13 - характерна точка 13



Координатна система "ККС 2005"

Изготвил: "ЮНИОН ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД

Координатен регистър

**на граничните точки на концесионната площ на находище „Смолско“, в
координатна система 2005, тип на координатите: кадастрални**

Точка	Координати	
№	X (север), м	Y (изток), м
1	4725753.5	369506.7
2	4725805.4	369524.9
3	4725825.5	369556.5
4	4725824.1	369666.9
5	4725763.5	369799.3
6	4725680.2	369802.2
7	4725663.7	369765.7
8	4725648.8	369711.8
9	4725659.0	369516.2

РЕГИСТЪР И СПЕЦИАЛИЗИРАНА КАРТА НА НАХОДИЩАТА НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА

НАХОДИЩЕ: **СМОЛСКО**

УЧАСТЪК: **—**

ОБЛАСТ: **СОФИЯ**

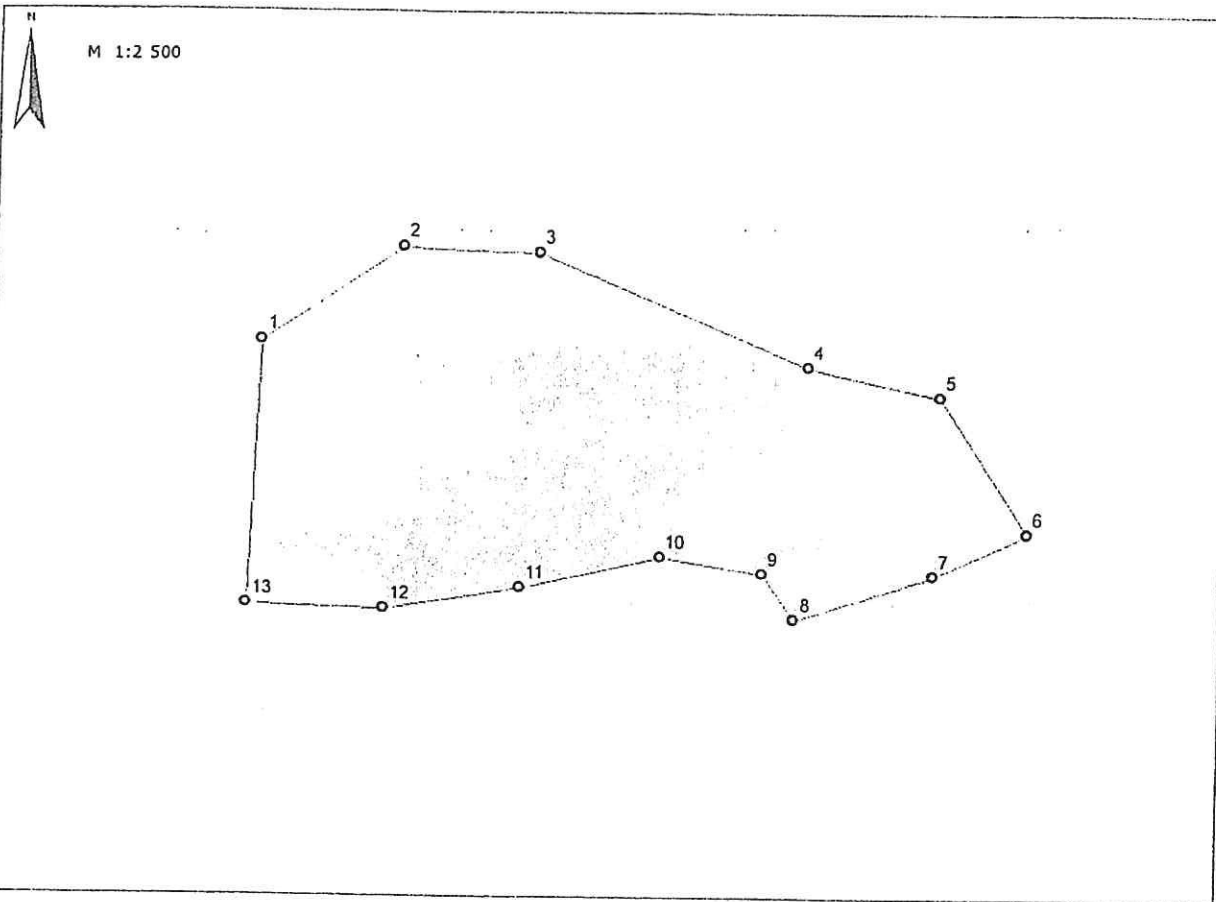
ОБЩИНА: **МИРКОВО**

ПЛОЩ В ХОР.ПРОЕКЦИЯ: **26.1 дка**

ГРУПА ПОДЗЕМНО БОГАТСТВО: **строителни материали**

СУРОВИНА НА ОТЧЕТ В НБЗР: **варовици и доломити за трошен камък**

ПРОТОКОЛ НА СЕК: **НБЗ-101/30.06.1997 г.**



КООРДИНАТИ НА ХАРАКТЕРНИТЕ ТОЧКИ ОТ КОНТУРА НА ОБЕКТА

(координатна система БГС2005, тип на координатите: кадастрални)

№ по ред	X (м)	Y (м)
1	4725754.1	369522.8
2	4725786.6	369574.1
3	4725783.4	369623.5
4	4725740.6	369721.0
5	4725729.3	369769.3
6	4725679.5	369800.2
7	4725664.7	369765.7
8	4725649.7	369714.9
9	4725666.8	369703.3
10	4725673.8	369666.2
11	4725663.5	369615.4
12	4725656.4	369565.6
13	4725659.1	369516.4

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2**О Т Ч Е Т**ЗА ДЪЛЖИМОТО КОНЦЕСИОННО ПЛАЩАНЕЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА

Находище:	„Смолско“
Подземно богатство:	доломитизирани варовици и доломити
Концесионен договор от:	 Г.
Период на отчитане:	от.....до.....
Концесионер:	
адрес:	
телефон:	
факс:	
e-mail:	

ПЕРИОД НА ОТЧИТАНЕ – шестмесечие: януари – юни; юли – декември.
 СРОК НА ПРЕДСТАВЯНЕ В МЕ – 30-то число на месеца, следващ
 отчетното шестмесечие

Допълнително споразумение № 2 към договор за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства – строителни материали – доломитизирани варовици и доломити, от находище „Смолско“, община Мирково, област София

КОНЦЕСИОННО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ

ЗА ПЕРИОДА ОТ _____ ДО _____

(Чл. 1 и чл. 2 от Методиката за определяне на конкретния размер на концесионното възнаграждение за добив на строителни и скалнооблицовъчни материали (ДВ, бр. 59/1999 г., изм. и доп., ДВ, бр. 46/2007 г.)

№	Показател	Мярка	Стойност
I. КОНЦЕСИОННО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА ДОБИТО ПОДЗЕМНО БОГАТСТВО ОТ НАХОДИЩЕТО			
1.	Добито подземно богатство (плътна минна маса)	куб. м	
2.	Обемно тегло	т/куб. м	2.79
3.	Добито подземно богатство (р. 1 х р. 2)	тона	
4.	База за изчисляване на концесионното възнаграждение – средно-претеглена продажна цена	лв./т	
5.	Процентен размер на концесионното възнаграждение	%	7
6.	Концесионно възнаграждение за единица добито подземно богатство (р. 4 х р. 5/100)	лв./т	
7.	Концесионно възнаграждение за единица добито подземно богатство, съгласно чл. 1, ал. 3, т. 1, буква "а" от Методиката (база за цената 2005 г.)	лв./т	0,30
8.	Индекс на изменение на цената на строителните материали за базисната г.	%	
9.	Индексирано концесионно възнаграждение за единица добито подземно богатство, съгласно чл. 1, ал. 4 от Методиката за базисната г. (р. 7 х р. 8)	лв./т	
10.	Индекс на изменение на цената на строителните материали за г.	%	
11.	Индексирано концесионно възнаграждение за единица добито подземно богатство, съгласно чл. 1, ал. 4 от Методиката за г. (р. 9 х р. 10)	лв./т	
12.	Концесионно възнаграждение за добито количество подземно богатство (р. 3 х по-голямата стойност от р. 6, р. 9 и р. 11)	лева	
II. МИНИМАЛЕН РАЗМЕР НА КОНЦЕСИОННОТО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ			
13.	Количество добито подземно богатство, прието като база за изчисляване на минималния размер	т/6 мес.	16 313
14.	Минимално концесионно възнаграждение, съгласно чл. 24, ал. 1, т. 5 от договора за концесия (р. 13 х по-голямата стойност от р. 9 и р. 11)	лева	
15.	Дължимо концесионно възнаграждение за отчетния период (по-голямата сума от р. 12 и р. 14), в т.ч.:	лева	
	– в приход на държавния бюджет (р. 15 х 50%)	лева	
	– в приход на бюджета на община Мирково (р. 15 х 50%)	лева	
16.	Дължимо ДДС (р. 15 х 20%)	лева	
17.	Обща сума за внасяне (р. 15+р. 16)	лева	

ДАТА: _____

ПЕЧАТ: _____

КОНЦЕСИОНЕР: _____

(подпис)

(име, фамилия, длъжност)

Допълнително споразумение № 2 към договор за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства – строителни материали – доломитизирани варовици и доломити, от находище „Смолско“, община Мирково, област София

Забележка:	
1.	КОНЦЕДЕНТЪТ може да изисква от КОНЦЕСИОНЕРА допълнителна информация, обосновки и разчети по данните в отчетната форма, както и да извършва проверки, свързани с достоверността на изходните данни и правилното определяне на размера на дължимото концесионно плащане.
2.	"Минималните стойности на концесионното плащане за единица добито подземно богатство по ал. 3 се индексират ежегодно с процента на увеличение на цените на строителните и скалнооблицовъчните материали по информация, предоставена от Националния статистически институт, при базова статистическа информация за цените за 2005 г." (чл. 1, ал. 4 от Методика за определяне на конкретния размер на концесионното плащане за добив на строителни и скалнооблицовъчни материали, обн., ДВ, бр. 59/1999 г., изм. и доп., ДВ, 46/2007 г.) и Регламент (ЕО) № 1165/98 на Съвета от 19 май 1998 г. относно краткосрочната статистика и последващите му изменения.

